

第三，相对人明知行为人的外部行为与内心真意不一致。只有在当事人对于非真意共同追求时，在尊重当事人意思自治的情形下，该法律行为才会被认定为无效。如果其中当事人对非真意不知情，那么就不属于通谋虚伪行为，而是构成单方虚伪行为或者欺诈等其他情形。

（三）法律效力

从意思自治角度来看，当事人之间作出通谋虚伪行为，就应当承担通谋虚伪表示无效的后果，这是尊重当事人意思自治的结果。通谋虚伪表示在当事人

之间的效力是无效的。通谋虚伪的成立不要求第三人的存在，但是当该法律关系中存在善意第三人时，其效力问题又与第三人信赖利益产生冲突。为保护交易安全，我国学理界多持相对无效说，认为表意人和相对人不得以无效对抗善意第三人。

（四）证明责任及证明标准

主张依民事法律行为的内容履行义务的当事人须就民事法律行为的缔结负担证明责任，故主张构成通谋虚伪表示的当事人须就通谋虚伪表示的构成要件负担证明责任。

面对民事诉讼中出现的法律行为无效或证据不充分的情况，实践中通用的证明标准是高度盖然性标准。法官结合全案证据综合分析，结合自由心证的综合判断和评估，较为合理及真实地还原了当事人的真意。

本案中，朱某与吴甲签订了《上海市房地产买卖合同》，但该合同就房款支付、房屋交付及违约责任等条款均未作约定，且朱某在未收到任何房款的情况下就将该房屋过户至吴甲一人名下，朱某也未提供证据证明其曾向吴甲催讨过房款，即使朱某与吴甲系祖孙关系，房屋买卖仍属大宗商品交易，上述情况不符合房屋买卖行为常理，难以认定朱某有向吴甲出售房屋的意思表示。结合朱某的三名子女吴乙、吴丙、吴丁在系争房屋交易完成后向吴甲出具的《承诺书》中的内容，吴甲亦向吴乙、吴丙、吴丁支付承诺书中对应款项的事实，朱某实际的意思表示系将系争房屋赠与吴甲的盖然性较高。因此，可以认定系争房屋买卖合同系虚假意思表示，该合同应属无效。而隐藏行为应为赠与行为，隐藏行为应属有效。

二、综合认定真实意思表示应为“附义务的赠与”

规则之下，亦有温度。本案原告系一名九旬老人，老年人是社会的弱势群体，保障其合法权益不受侵犯是全社会共同的责任。房屋系老年人养老之根本，让老人老有所依、老有所住是中华民族敬老、爱老、助老的传统美德的体现。

结合本案查明事实，自系争房屋过户以来，房屋仍由朱某居住使用，审理中吴甲自认朱某将房屋赠与吴甲系基于吴甲承诺由其负责赡养朱某，故本案中

的赠与行为可认定为附义务的赠与，赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。本案经过多次与当事人尤其是被告沟通交流后，吴甲在本案再次承诺将按照约定履行义务，对朱某尽到赡养义务并养老送终，且愿意将房屋由朱某居住至百年，并愿意一次性再补偿朱某10万元，故赠与系争房屋亦并未导致朱某的利益受到侵害，本判决最终使老人最基本的养老得到一定保障。

编写人：上海市虹口区人民法院 赖弈莹

双方基于虚假意思表示签订的合同无效

——张某诉杨某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2024)京01民终1229号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 张某

被告(被上诉人): 杨某

【基本案情】

2022年3月，张某(买受人)与杨某(出卖人)签订《北京市存量房屋买卖合同》，约定：出卖人所售401号房屋，该房屋所在楼栋建筑总层数为6层，该房屋所在楼层为4层，建筑面积共129.6平方米。该房屋规划设计用途为住宅。该房屋已经设定抵押，抵押权人为某银行北京分行，抵押登记日期为2021年1月21日，出卖人应于2022年6月17日前办理抵押注销手续，出卖人

与买受人自行达成交易。经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为440万元整。买受人向出卖人支付定金，定金金额为50万元整。出卖人应当在2022年7月15日前将该房屋交付买受人。除不可抗力因素外，出卖人未按照上述约定的期限和条件将该房屋交付买受人的，逾期30日后，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起15日内退还全部已付款，并按照房价总额的20%向买受人支付违约金。当事人双方同意，自本合同签订之日起120日内，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。合同末页出卖人处由杨某签字并按手印，落款日期为2022年3月，日期处为空白，买受人处由张某签字并按手印，落款日期为2022年3月16日。合同下方手写备注载明：如甲方违约，致使买卖双方交易无法顺利履行，则甲方需承担所有违约责任(如因诉讼产生的律师费、诉讼费、差旅费及过户产生的税费)。如乙方违约，致使买卖双方交易无法顺利履行，则乙方需承担所有违约责任(如因诉讼产生的律师费、诉讼费、差旅费及过户产生的税费)。房款交接方式：以网签合同为准。

2022年3月17日，张某、杨某签订网签版《北京市存量房屋买卖合同》一份，并办理401号房屋的网签手续，该份合同的内容为：出卖人杨某，买受人张某。出卖人所售房屋坐落于401号，该房屋建筑面积共129.6平方米。该房屋已经设定抵押，抵押权人为某银行北京分行，抵押登记日期为2021年1月21日，出卖人应当于2022年6月17日前办理抵押权注销登记。双方当事人委托房地产经纪机构成交。经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为390万元整，签订本合同前，买受人已向出卖人支付定金50万元整，该定金于2022年3月18日支付时抵作本房屋成交价款。总金额390万元整，买受人应当于过户前向出卖人支付。合同其他内容均系空白。合同末页买受人处由张某签字并按手印，在出卖人处由杨某签字并按手印。

2022年3月18日张某分两次向杨某转账5万元、5万元，2022年3月19日张某向杨某转账40万元。2022年3月19日，杨某为张某出具收条一份，载明：今本人杨某收到张某2022年3月18日和3月19日共计转账购房款50万元整，房屋坐落于401号。张某主张合同签订后，杨某一直未腾退401号房屋，

也未解除401号房屋的抵押手续，构成根本违约，故其诉至本院要求解决。

【案件焦点】

1. 张某与杨某是否具备买卖涉案房屋的真实意思表示，双方是否形成房屋买卖合同关系；2. 双方签订的房屋买卖合同是否有效。

【法院裁判要旨】

北京市昌平区人民法院经审理认为：行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。本案中，张某虽与杨某签订了《北京市存量房屋买卖合同》并办理了涉案房屋的网签手续，依照常理，双方之间应当具有买卖房屋的意思表示及相应的履行行为，但是根据本院已查明的案件事实，张某与杨某一系列的外在行为与上述意思表示之间存在相悖之处，主要表现在：第一，从合同的签订和交易习惯来看，房屋买卖作为大宗商品交易，对买卖双方均具有重大利益影响。无论是通过自行成交还是通过中介公司居间成交，买卖双方从签约前洽商、看房到签订合同、对合同具体条款的商榷及约定均会持相当谨慎的态度。而张某与杨某签订的《北京市存量房屋买卖合同》除约定房屋成交价格为440万元、张某向杨某支付定金50万元外，对剩余购房款的支付时间这一关键条款未作出约定。合同末页备注中虽写明房款交接方式以网签合同为准，但该备注内容书写在双方签字的下方，双方对备注中的关键内容未再次签字确认，与常理不符。合同中虽

约定该房屋已经设定了抵押，杨某应于2022年6月17 日前办理抵押注销手续，但未明确约定抵押金额，且根据杨某所述，涉案房屋 不止办理了一笔抵押，作为对买受方权益产生重大影响的事项，双方合同对此 项内容的约定如此简单，明显有违常理。且房屋交易的一般流程为双方就购房 价格、房款支付方式、房屋交付时间及方式进行洽商、沟通，达成一致后签订 房屋买卖合同，再根据双方签订的房屋买卖合同办理网签手